

1504842-86.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... demonstra que o réu possui maus antecedentes (furto simples e furto qualificado, em concurso material de crimes), fixo a pena-base em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls.82 - furto simples) e a atenuante da confissão espontânea. Assim, compenso a agravante com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1504842-86.2019.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504842-86.2019.8.26.0032

Réu:

Bruno Henrique Cassimiro Ramos

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

BRUNO HENRIQUE CASSIMIRO RAMOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, § 1º, e § 4º, inciso II, do Código Penal. Consta da denúncia que o réu, no dia 16 de fevereiro de 2018, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado "Rapidão Gás", localizado na Avenida Ibirapuera, 1262, Bairro São José, nesta cidade e comarca, mediante escalada, subtraiu, para si, uma câmera de segurança Intelbras, avaliada em R\$ 300,00 (fls. 06), pertencente à vítima Thiago Italo Burgarelli.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a condenação do réu pelo crime de furto simples.

A Defesa postulou o afastamento da qualificadora atinente à escalada, não incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno e reconhecimento da atenuante da confissão, com fixação de regime aberto ou semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de furto ficou provada pelo boletim de ocorrência (fls.03/04) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu admitiu a prática do crime de furto. Disse que na época era usuário de droga e subtraiu a câmera do estabelecimento comercial citado na denúncia. Afirmou que não precisou escalar muro nem portão.

A confissão do réu encontra amparo no depoimento da testemunha Mauro Sérgio Osseme, policial civil, que atuou na elucidação dos fatos e descobriu que o réu foi o autor do crime em questão.

Portanto, impõe-se a condenação do réu, mas por furto simples, já que a qualificadora da escalada não ficou provada.

Da mesma forma, não incide a causa de aumento do repouso noturno, pois não há certeza sobre o horário em que praticado o delito.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, tendo em vista que a certidão de fls. 83 demonstra que o réu possui maus antecedentes (furto simples e furto qualificado, em concurso material de crimes), fixo a pena-base em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls.82 - furto simples) e a atenuante da confissão espontânea. Assim, compenso a agravante com a atenuante, mantendo-se a pena aplicada na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, em razão da reincidência específica.

Nos termos do artigo 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Consigno, ainda, não ser cabível a suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.

Posto isso, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu BRUNO HENRIQUE CASSIMIRO RAMOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput do Código Penal, à pena de um ano e dois meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa (no valor unitário mínimo legal).

Por este processo, o réu não foi preso preventivamente, de modo que concedo o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 29 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA